

한국서부발전(주) 상임감사위원회

시 정 요 구

제 목 ΔΔΔΔ社 중재 관련 법률자문계약 관리 강화 필요

소 관 부 서 ☆☆☆☆☆ ☆★★★★

조 치 부 서 ☆☆☆☆☆ ☆★★★★

구 분 계약관리

내 용

1. 업무 개요

우리회사가 25%의 지분을 보유하고 있는 ΔΔΔΔ社의 □□□□□□□□ 수력 발전소에서 '18년 7월 중 보조댐 D가 유실되는 사고가 발생하여 당시 시공업체이자 26%주주인 ○○○(현. 田田田田田)이 사고의 원인 규명을 위해 '22년 4월 ΔΔΔΔ社에 분쟁을 통지하였고 이후부터 감사시작일 현재까지 양사는 해당 건에 대한 국제중재를 진행하고 있다.

[표 2] ΔΔΔΔ사 주주구성

주주	田田田田田	한국서부발전	▽▽▽	●●●	합계
지분율	26%	25%	25%	24%	100%

※ 자료: 감사대상부서 제출자료 재구성

○○○(현. 田田田田田)이 ΔΔΔΔ社에 분쟁을 통지한 '22년 4월, ΔΔΔΔ 주주 4개社 중 ○○○을 제외한 3개社(서부발전, ▽▽▽, ●●●)는 중재대응TF를 구성하고 「이해충돌 관리방침(Conflict of Interest Management Policy)」을 제정하였으며 법률 대리인으로 ◆◆◆◆◆ LEGAL SERVICES를 선임하였다. 법률대리인 ◆◆◆◆◆

LEGAL SERVICES는 이후 감사시작일 현재까지 △△△△社の 중재와 관련한 역무를 수행하고 있으며 '24년 10월에는 싱가포르에서 개최된 청문회 등에 참석하기 위하여 한달 간 국외출장을 시행하였다.

2. 관계법령·규정 및 판단기준

△△△△의 주주 4개社 중 ○○○을 제외한 주주 3개社(서부발전, ∇∇∇, ●●●)가 '22년 4월 중재대응TF를 구성하여 제정한 「이해충돌 관리방침」 제5조 제2항이 '모든 의사결정은 각 사에서 지명한 이사들의 75% 찬성에 의하여 통과'하도록 명시함에 따라 중재대응TF의 의사결정은 사실상 3개社の 만장일치를 필요로 하며

중재대응TF가 '22년 4월 법률대리인인 ◆◆◆◆◆ LEGAL SERVICES와 체결한 「법률자문계약(Confidentiality and Retainer Agreement)」 제4조 제1항은 ◆◆◆◆◆ LEGAL SERVICES가 △△△△社 법률자문 시 투입할 수 있는 전문인력을 전담변호사(◆◆◆◆◆) 외 2인으로 제한하고 시간당 ◆◆◆◆◆은 USD 1,400을 그 외 전문인력은 USD 850을 청구하도록 하고 있다.

또한, 「법률자문계약」 제4조 제3항은 ◆◆◆◆◆ LEGAL SERVICES가 본 중재와 관련한 회의·청문회 등을 사유로 싱가포르, 라오스 및 기타 국가를 방문할 경우 실제 업무량과 별개로 1인당 비용청구 시간을 하루 11시간으로 제한하고 있다.

이에 근거할 때, 중재 관련 싱가포르 청문회 참석 등으로 법률대리인이 한 달간 국외출장을 시행했던 '24.10월의 법률자문 비용은 계약상 최대 투입인력인 '◆◆◆◆◆ 포함 3명'의 계약 단가 및 '출장기간 1일당 최대 청구시간 11시간'에 근거하여 31일 동안 최대 USD 1,057,100까지 청구될 수 있으며

[표 3] '24년 10월 중재 관련 법률자문비용 청구 한도

구분	자문시간	단가/시간(USD)	자문비용(USD)
◆◆◆◆◆	341	1,400	477,400.00
Associates(2)	341	850	579,700.00
합계	1,023	-	1,057,100

※ 자료: 감사대상부서 제출자료 재구성

만약 이러한 계약조항과 다른 조건으로 비용을 집행하기 위해 계약변경 등의 의사결정이 필요한 경우에는 중재대응TF를 구성하는 주주 3개社(서부발전, ∇∇∇, ●●●)의 만장일치 승인을 득하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그럼에도 ◆◆◆◆◆ LEGAL SERVICES는 既 체결된 법률자문 계약조건과 무관하게 ‘전담변호사 ◆◆◆◆◆을 포함한 인력 5인의 투입’ 및 ‘전담변호사의 출장 자문 454시간’에 근거하여 '24.10월 법률자문료로 USD 1,363,479.17를 청구하였고, 해당 비용은 ∇∇∇ 및 ●●● 2개社의 승인하에 청구받은 대로 지급되었다.

[표 4] '24년 10월 중재 관련 법률자문비용 청구 내역

구분	자문시간	단가/시간(USD)	자문비용(USD)
◆◆◆◆◆	454시간 15분	1,400	635,950.00
Associates(4)	855시간 55분	850	727,529.17
합계	1,310시간 10분	-	1,363,479.17

※ 자료: 감사대상부서 제출자료 재구성

그 결과 중재대응TF는 ◆◆◆◆◆ LEGAL SERVICES와의 법률자문계약 변경의 승인이 「이해충돌 관리방침」에 명시된 만장일치 요건에 미달하였음에도 기존 계약에 명시된 한도를 준수하지 않고 자문비용을 초과 집행함으로써 △△△△社에 사손을 초래하였다.

관계부서 의견 및 검토 결과

☆☆☆☆☆☆ ★★★★★ △△△△社 담당자는 상기 내용에 이의가 없다고 하였으며, △△△△의 중재대응TF가 법률자문비용을 초과 집행하는 과정에서 「이해충돌 관리방침」을 위반한 것에 대해 차기 이사회 개최 시 이의를 제기할 계획이고 또한 향후 ◆◆◆◆◆ LEGAL SERVICES와의 법률자문계약 관리를 강화하겠다고 하였다.

조치할 사항

☆☆☆☆☆☆장은 동일 또는 유사사례가 발생하지 않도록 ① △△△△의 중재대응TF로 하여금 「이해충돌 관리방침」에 명시된 의사결정 요건을 철저히 준수하도록 요구하시고 (시정) ② 중재관련 법률대리인인 ◆◆◆◆◆ LEGAL SERVICES에는 △△△△社의 중재 대응 법률자문 업무 수행 시 계약서상의 모든 조건을 준수하도록 통보하시기 바랍니다. (시정)